PAUTAS JURÍDICAS – CIERRE DE CONTRATOS DEL DISTRITO DE RIEGO LA CARRERA (CÁCHIRA)

CI-SADR-04090-2022 (Departamento Norte de Santander – EICE Faro del Catatumbo S.A.S.) y CD-FC-033-2023 (EICE – contratista). Reunión Jefatura de Gabinete, 22-oct-2026. VERSIÓN 3 (verificada).

Tema	Situación (verificada en SECOP)	Fundamento	Pauta / qué hacer
1. ¿Se puede liquidar?	NINGUNO de los dos. Interadministrativo: terminó 20-dic-2023 → venció 20-jun-2026. Derivado: cl. 31 del contrato y art. 88 del manual EICE (Acuerdo 008/2022) repiten 4 + 2 meses + 2 años → venció ≈ 27-may-2026.	Art. 11 Ley 1150; art. 164.2.j CPACA. ANCP-CCE C-1669/2025, C-1685/2025 y C-1081/2026: aun en régimen especial la caducidad es límite; liquidar después es nulo. Conciliación improcedente (art. 90 num. 3 Ley 2220/2022).	NO firmar nada llamado "liquidación" ni que funcione como tal (corte de cuentas, paz y salvo recíproco, transacción). NO antedatar. El resultado es el mismo si el derivado se rige por el manual o por la Ley 80.
2. Figura que queda: INTERADMINISTRATIVO	Departamento sin competencia para liquidar. SECOP: pagado $800.063.540; pendiente $507.920.	Manual de buenas prácticas de la Gobernación MA-CC-MA-01 v2 (Decreto 000150 de 2025), num. 6.6.6. Sala de Consulta C.E., Concepto 2253 de 2016: el cierre es trámite interno, no liquidación. Art. 2.2.1.1.2.4.3 Decreto 1082.	"ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO", firmada por el SUPERVISOR, con informe final de supervisión y estado de cuenta avalado por Hacienda. Explicar por qué no se liquidó; liberar el saldo de $507.920 (no pagarlo). Publicar en SECOP II (3 días) y remitir a Control Interno Disciplinario, como ordena el manual. No esperar el documento del derivado: anexar lo que exista.
3. Figura que queda: DERIVADO	EICE sin competencia para liquidar (manual EICE, derecho privado).	Manual EICE, arts. 34, 36.1.6, 36.1.7 y 79.2.16; Concepto 2253 de 2016; C-1685/2025.	"INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN + ACTA DE BALANCE Y ESTADO FINAL DEL CONTRATO NO LIQUIDADO", interna de la EICE (supervisor, Secretaría General, Gerente). Solo hechos: actas, pagos, fallas 2024-2026 y su atención, estado de la póliza. Decir expresamente que NO es liquidación y que NO extingue la estabilidad. Sin pagos, sin renuncias de la EICE.
4. Contratista	Ha atendido todos los requerimientos, incluso obras fuera del objeto.	Contrato cl. 2 par. 2 y cl. 4 par. 1; manual EICE art. 53 (sin escrito no hay contrato); art. 15 C.C. (renuncia).	CARTA PROPIA Y ESPONTÁNEA del contratista (la entidad solo acusa recibo): no tiene reclamaciones; las obras ajenas al objeto fueron voluntarias y a su costo; ratifica la estabilidad. Primero retirar por escrito cualquier amenaza. NUNCA a cambio de no hacer efectiva la póliza (art. 5 num. 3 Ley 80; vicio de fuerza). Solo si es veraz según la aclaración del gerente. Si un servidor las pidió, NO firmar que no fueron ordenadas: llevarlo a concepto jurídico.
5. Póliza de estabilidad	Póliza 3656577-4 Suramericana: estabilidad 04-jul-2023 a 04-jul-2028 por $240.019.062. El contrato exige 5 años desde el recibo final (27-nov-2023), o sea hasta ≈ nov-2028.	Contrato cl. 28.1 y cl. 4 par. 1: solo se hace efectiva si el contratista no repara en el plazo fijado por escrito. Las acciones por estabilidad corren desde cada falla (C.E., 21-mar-2025, rad. 67743).	NO liberarla. Pedir AMPLIAR la vigencia hasta 5 años desde el recibo final (≈ nov-2028). Cambiar la "amenaza" por requerimientos técnicos escritos, con plazo, solo por defectos del objeto, con copia a la aseguradora.
6. Entrega a la comunidad	No recibían.	No es requisito para liquidar ni para cerrar; cuenta el recibo de la entidad (acta de recibo final). Ley 41 de 1993: operación por asociación de usuarios.	Hacerla aparte: acta de entrega al municipio o asociación con manual de operación y mantenimiento; si se niegan, dejar constancia.

Tema	Situación (verificada en SECOP)	Fundamento	Pauta / qué hacer
7. Responsabilidad de servidores	Sin saldos perdidos. OJO: el último 10% estaba atado a la liquidación (derivado cl. 13; interadministrativo par. 2) y se pagó igual.	Fiscal: sin daño no hay responsabilidad (art. 6 Ley 610/2000). Disciplinaria: ilicitud sustancial (art. 9 Ley 1952/2019).	Memorando cronológico con soportes (fallas, requerimientos, reparaciones 2024-2026) que justifique la demora. Relatar los hechos tal como son en las actas; no ocultar el pago del 10%.
8. Papel de la Jefatura de Gabinete	Ha requerido al contratista con amenaza de póliza.	El Departamento no es parte del derivado (art. 1602 C.C.): requiere la supervisión de la EICE. Amenazar con la póliza para obtener obras ajenas al objeto es constreñimiento: falla del servicio (C.E., Sala Plena Secc. 3.ª, SU 31-jul-2025, exp. 57.464). Reparación directa: 2 años desde cada hecho.	Canalizar todo requerimiento por la supervisión de la EICE. Solo por defectos del objeto, por escrito y con plazo. Riesgo vivo hasta 2027-2028 por lo exigido en 2025-2026.
9. Orden			1) Supervisor del Departamento: acta de finalización y cierre financiero. 2) EICE: informe final y acta de estado final del derivado. 3) Contratista: declaración unilateral y ampliación de la póliza. 4) Entrega a comunidad o municipio. 5) Publicar todo en SECOP II. 6) Cierre definitivo del expediente al vencer la estabilidad (2028).

Tesis: ninguno de los dos contratos puede liquidarse ya (venció la caducidad). La figura que procede es el CIERRE sin liquidación: en el Departamento, acta de finalización y cierre financiero del supervisor; en la EICE, acta de balance y estado final del contrato no liquidado. Más la declaración del contratista y la póliza de estabilidad vigente hasta 2028. No hay recursos perdidos, luego no hay daño fiscal.